

销售合同

甲 方: 南京天际易达通信技术有限公司

法定代表人: 李志强

地 址: 南京市江北新区惠达路6号北斗大厦2楼212-9室

邮 编: 210032

电 话: 025-58802927

传 真: 025-58802927

乙 方: 北京科来数据分析有限公司

法定代表人: 于亮亮

地 址: 北京市海淀区上地西路8号院1-4号楼6层4701-1

邮 编: 100085

电 话: 010-82601614

传 真: /

本合同于【2023】年【5】月于【北京】签订。

甲乙双方经友好协商，就甲方采购乙方产品（含乙方承诺提供的服务）事宜，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，签订本合同，以资共同遵守：

第一条 产品明细和金额

产品名称	版本	升级服务期	单价(元/套)	数量(套)	总价（元）	备注
科来流量安全分析审计系统	V7.0	三年	210181.00	1	210181.00	/
服务器	TPNA5000	三年	39819.00	1	39819.00	/
合计金额	含税：¥250000.00（贰拾伍万元整） 不含税金额：¥221238.94(贰拾贰万壹仟贰佰叁拾捌元玖角肆分)					
本合同价格包括采购乙方产品的税费、运杂费及其他与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作有关的费用。						

第二条 价款支付

全部合同货物到达交货地点交付，并经验收通过后 30 日内甲方支付合同总价的 95%给乙方，即¥237500.00 元（人民币大写：贰拾叁万柒仟伍佰元整）；

剩余 5%为质保金，在合同验收通过一年且无质量问题后，甲方支付给乙方，即¥12500.00 元（人民币大写：壹万贰仟伍佰元整）。

在收到甲方拟付款金额通知后 7 日内，乙方应开具真实、合法有效的国税专用发票（税率 13%）

乙方指定收款账户信息如下：

户 名：北京科来数据分析有限公司

开户行：中国工商银行北京中关村分行

账 号：0200095609200300030

2.2 甲方增值税开票信息（如开具普通发票则只填前两项）：

单位名称：南京天际易达通信技术有限公司

纳税识别号：91320191MA1N3CUBXD

单位地址、电话：南京市江北新区惠达路 6 号北斗大厦 2 楼 212-9 室，025-58802927

银行开户行及帐号：工商银行南京御道街分理处

4301013309100295641

第三条 产品交付

3.1 交付时间：甲乙双方约定的交付日期。

3.2 交付地点：甲乙双方约定的交付地点。

3.3 交付方式：快递。

3.4 双方同意，乙方将产品送达至甲方指定地点（若甲方未指定地点的，将默认将产品送达至甲方在本合同预留的地址），产品的所有权以及风险自产品送至甲方指定地点时转移给甲方，甲方应当妥善保管并合理使用。乙方对于产品交付后，非因产品质量原因造成的故障和损失不承担责任。

第四条 安装、调试与验收

4.1 产品到达交货地点后，甲方或指定第三方应对货物进行签收，在五个工作日内将产品签收单（需加盖甲方公章）回寄至乙方指定人员：项文；电话：18513174513；邮寄地址：北京市海淀区上地西路8号院4号楼东区7层；若产品数量及外观不符合合同约定的，甲方应当在2日内提示书面异议；该异议期满甲方未提出异议的，则视为乙方货物的数量及外观符合合同约定。

4.2 若检验中发现产品的数量与质量确与合同规定有不符之处的，乙方应按照甲方的要求免费更换或补发产品运到甲方指定交付地点。

4.3 甲方负责本项目产品的现场安装、调试工作。

第五条 知识产权归属

5.1 乙方保证对其在本合同项下所交付给甲方使用的本合同产品享有完全的知识产权（包括但不限于专利、版权、商标、标识等）或已得到相关权利人的授权许可。

5.2 甲方不得以任何方式侵害乙方的知识产权，包括但不限于对乙方软件进行解密、拷贝、反编译、反向工程、复制、提供第三方使用（包括但不限于研究开发上的应用、生产制造方面的应用、科技项目申报的应用、论文发表或者专利申请方面的引用或者应用、与第三方合作的应用等）等行为，否则乙方有权解除合同。并要求甲方承担不少于本合同总金额30%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方仍应向乙方进行赔偿。

第六条 售后服务

6.1 双方确认，售后质保期以“产品明细和金额”中“升级服务期”为准（售后质保期从发货之日起算）。质保期期满，甲方如需乙方继续提供产品服务，双方另行签订《技术服务合同》。

6.2 在质保期内，乙方以电话、传真、电子邮件等方式，为甲方提供产品升级及技术支持，提供与产品相关的技术资源。

6.3 在质保期内，因软件系统故障，乙方提供 7*24 小时电话支持、远程技术支持、现场技术支持。

第七条 保密条款

7.1 本合同所称保密信息包括：

- (1) 与项目有关的任何合同、往来传真或邮件；
- (2) 客户资料、未发布产品、商业计划、行销信息、投资信息、财务状况、图纸、技术诀窍、计算机程序、源代码、研究方案及其他资料；
- (3) 在披露之时或之前，披露方以文字或标识指定为商业秘密的信息及文件；
- (4) 其它符合法定商业秘密构成要件的信息。

本条款不适用以下内容：

- (1) 已进入公众领域的信息；
- (2) 信息接收方通过正当方式取得的、非保密性的、同行业普遍了解的信息；
- (3) 信息接收方在信息披露前已知的、且无义务保密的信息；
- (4) 信息接收方独立开发的信息；
- (5) 信息披露方以书面合同的形式同意信息接收方披露的保密信息；
- (6) 按法律要求需向任何机关、机构公开的内容。

7.2 甲乙双方应对通过签订和履行本合同而获取的上述保密信息予以保密，不管这些信息是在本合同成立并生效之前、本合同履行期间或本合同终止以后提供的，保密期限为永久。

7.3 任何一方违反本合同保密条款约定的，应按本合同总金额 50% 支付违约金；违约金不足以赔偿对方损失的，守约方有权进行追偿

第八条 免责条款

8.1 乙方在为甲方提供技术服务前，甲方应做好数据备份保存工作，乙方不承担因甲方数据遗失、损坏而产生的任何责任。

8.2 基于现有的技术状况，从本质上讲，任何一款软件产品都不可能完全无错误运行。甲方知晓并同意，乙方交付的本合同产品的相关性能及指标可能因其安装的系统、设备及使用人员的操作发生变化，故乙方对如下损失免责：

- (1) 甲方未按照乙方交付的技术文档的规定使用本合同产品造成的损失；
- (2) 甲方在使用本合同产品产生的系统不兼容、系统崩溃、数据丢失等造成的损失；
- (3) 甲方对本合同产品任何方式的修改所造成的损失；
- (4) 第三方、黑客以及破解、攻击导致的本合同产品使用异常所造成的损失；
- (5) 甲方传播、转让本合同产品所产生损失。

8.3 乙方同意在甲方出现本合同产品错误运行的情况下，尽其商业上的最大努力协助甲方进行解决。对于乙方拖延、解决不当而给甲方造成损失的，不适用本条所述的免责条款。

第九条 双方的其他权利和义务

9.1 甲方权利和义务

- (1) 甲方应按照本合同的约定按时足额支付款项。
- (2) 非经乙方书面同意，甲方不得对本合同产品进行逆向工程、再研发、反编译、破解、或试图以其他方式发现乙方提供的软件的源代码。
- (3) 甲方不得对本合同产品自行修改、委托第三方修改或以本合同产品为基础进行创新及升级（统称“修改”），对修改后软件的使用效果乙方不作质量保证，并且甲方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。
- (4) 甲方应当遵守本合同中关于知识产权及保密条款的其他规定。

9.2 乙方的权利和义务

- (1) 乙方应当按照本合同的约定完成本合同产品的交付，并提供交付完成后的技术支持，确保本合同产品在本合同履行期内能够正常使用。
- (2) 对于本合同产品本身质量问题引起的故障，乙方应在收到甲方的故障通知后积极协助甲方修正。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、互联网故障、运营商问题或任何其它类似事件。

10.2 出现不可抗力事件时，受影响方应及时、充分地以书面形式通知对方，并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应当在合理期限（不可抗力事件发生后 30 日）内提供该等事件的详细信息及由有关组织出具的解释及受影响方因此无法履行全部或部分本合同项下义务的相关证明。

10.3 由于互联网故障，运营商等不可抗力问题导致无法或者延迟履行义务的，双方均不承担任何责任。但应当在不可抗力事件发生后 1 个工作日内通知对方；同时，若由于不可抗力事件延续 120 天以上，则双方应尽快通过友好协商方式协商合同的进一步执行问题。

第十一条 反商业贿赂条款

11.1 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的相关法律规定，双方也都清楚任何形式的贿赂和贪污行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

11.2 若在合同履行过程中，一方违反上述约定的，守约方除有权解除本合同外，还有权要求违约方支付合同总金额的 30% 作为违约金。

第十二条 违约责任

12.1 甲方逾期付款的，每延期一天按未付款项千分之三支付违约金；逾期付款达 30 天的，甲方应赔偿合同总金额的 30% 作为违约金。

12.2 在未经乙方书面同意或乙方无重大过错的情况下，甲方不得擅自单方面解除本合同；否则，甲方应赔偿乙方的全部损失，包括直接经济损失和预期利益损失。

12.3 除上述违约责任约定外，任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在发生的其他违约行为，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可要求对方赔偿损失。

第十三条 争议解决

13.1 本合同签订、履行、解释、及争议的解决均应适用且仅适用中华人民共和国现行法律法规解释和执行。

13.2 双方如在履行本合同过程中发生争议的，双方应当友好协商解决；协商不成的，双方均有权提交乙方所在地人民法院诉讼。

第十四条 其他

14.1 本合同签署时已列明附件均构成本合同的有效组成部分，与正文具有相同的法律效力。本合同未尽或变更事宜需由双方另行签订书面补充合同确定（且仅经办人签字无效，需同时由双方加盖公章或合同专用章）。

14.2 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。

14.3 本合同自双方负责人或经办人签字且盖章之日起生效。

第十五条 合同附件

附件一：产品技术指标参数

（以下无正文）

甲方：南京天际易达通信技术有限公司

经办人：李锐文

2023年5月25日



乙方：北京科来数据分析有限公司

经办人：王政

2023年5月24日



附件一：产品技术参数指标

序号	指标参数
硬件指标要求：	
1	设备具体配置为： 内存：128GB DDR4； 存储空间：1*240GB SSD+4*4TB HDD； 采集口：2 个千兆电口+2 个万兆光口； 管理口：2 个千兆电口；
2	设备采用拉杆箱工作站设计，设备方便携带，高分辨液晶显示屏、键盘和触控鼠标，利于现场机动分析
性能指标要求：	
1	支持数据采集性能为 10000Mbps。
2	系统内置 RFC 文档规则，常用及私有网络通讯基础协议（非网络应用）识别类型为 1116 种，以及协议解码类型数量为 667 种，包括但不限于 TCP/IP、Voip、IoT、工控协议等，可提供协议识别列表清单。
3	支持 180 个的字段进行行为建模，并支持 10 个的行为关联分析。
功能指标要求：	
1	支持 HTTP 日志、DNS 日志、RDP 日志、SSL 会话日志、MySQL 日志、FTP 日志、SOCKS 日志、ICMP 日志、SSH 日志、Telnet 日志、Tenlnet 登录日志、DB2 日志、文件传输日志、邮件操作日志、SMB 命令访问日志、LDAP 日志、RPC 日志、MySQL 日志、ORACLE 日志、MongoDB 日志、Redis 日志、PostgteSQL 日志、Kerberos 日志、NTLM 日志、FTP 登录日志、SMB 登录日志、WEB 登录日志、TELNET 登录日志、文件传输日志、HTTP 文件传输日志、邮件传输日志、证书日志、Web 登录日志等 29 类元数据日志提取，元数据字段提取个数不少于 270 个，并且支持根据用户需求，自定义元数据日志提取的功能。
2	支持对 HTTP、SMB、FTP 等协议传输的会话、传输内容及文件等内容进行组报还原，对 POP3、SMTP、IMAP4 邮件协议会话、传输内容以及邮件附件等内容进行组报还原，支持对 SSL/TLS 加密会话的证书提取还原。还原类型包括文档文件、压缩文件、图形文件、系统文件可执行文件、脚本文件、映像文件等，并可支持对还原文件大小自定义配置。
3	支持实时存储全部原始数据包、统计数据、元数据日志、会话日志、安全日志、普通文件、邮件附件、证书等数据，并支持对各种数据自定义存储空间；存储空间滚动循环，当数据达到本地存储容量上限时能够按照时间顺序从前至后自动更替，保证存储数据的连贯性、实时性。
4	支持数据分析的时间精度为纳秒级，且支持秒、分钟、小时、天、周、月等多种时间窗口对流量数据进行检索、挖掘、分析、提取。
5	支持用户根据 IP 地址、端口、协议、应用等通过“与”“或”“非”等组合方式自定义设置捕获过滤器和存储过滤器，协议类型支持 L2-L7 层可识别的协议类型，过滤重要数据，提高分析性能。过滤器还能够通过接受和拒绝配置的过滤条件来进行数据的过滤，并支持选择去除重复数据包。
6	支持全流量可视化，提供实时流量趋势图、数据包趋势图、警报趋势图、数据包分布大小趋势图、TCP 数据包、活动-并发会话数趋势图、新建-结束会话数趋势图等实时展示。对总流量、进网流量、出网流量、总数据包、进网数据包数、出网数据包数、总流量峰值、进网流量峰值、出网流量峰值、总数据包数峰值、进网数据包数峰值、出网数据包数峰值、国家分布排行、协议分布排行、网络应用分布排行、物理地址排行、IP 会话排行、IP 地址排行、端口排行、TCP 会话排行、UDP 会话排行等总体流量概要要进行统计。
7	支持对历史数据查询，设定时间段按 IP 地址回查、DNS 查询、统计数据回查、特征回查、行为回查、日志回查等方式通过“与”、“或”“非”任意组合对原始数据包进行精准条件定义、查询以及精细化回查，能够快速、准确查询每

	个检索条件匹配到的网络通讯行为或原始数据包，并可进行深入的回溯操作等，通过深入的对数据包级的分析。
8	支持基于数据流和单包进行行为建模，可配置时序性匹配模型和周期性统计模型，支持使用 TCP、UDP、ICMP 等协议的元数据，按照“与”“或”“非”以及正则匹配组合的方式自定义网络异常行为模型告警规则。支持元数据自定义语法，语法类型包含：INT64、BOOL、STRING、BYTE、NETADDR、COUNT、SUM、AVG 等 10 种常用的语法类型。建立异常行为模型感知网络异常行为。
9	支持 6 层次数据钻取分析，如从网络应用维度的第一层统计数据，纵向钻取到网段、国家、协议、服务端口等维度的第二层统计数据、纵向钻取到 IP 地址第三层统计数据，再钻取到 IP 会话的第四层统计数据，再钻取到 TCP 会话、UDP 会话的第五层统计数据，再钻取到整个 TCP 会话数据流内容的原始数据的第五层数据钻取分析，并且支持第六层原始数据的流还原可视或可提取。下钻功能简洁连续，可在流量展示或告警界面下钻 IP、端口的 IP 会话、TCP 连接等状态，并提供针对 TCP 会话的时序图分析功能。
10	支持多维数据分析和提取，可获取信息包含服务端口统计、物理地址、网段统计、协议、网络应用、国家或地区、所有 IP、内网 IP、外网 IP、非大陆 IP、活跃资产、IP 会话、外联 IP 会话、非大陆 IP 会话、TCP 会话、TCP 外联会话表、UDP 会话等 17 个维度的数据统计及可分析下载原始数据包。对网络流量进行统计的结果不少于 150 个字段。
11	支持标准 Restful API 查询 IP 地址、IP 会话、协议、应用表、国家或地区、原始数据包、端口、物理地址、警报日志等各类统计或日志数据，并提供标准的接口说明文档
12	支持多维数据分析和提取，可获取信息包含但不限于服务端口统计、物理地址、网段统计、协议、网络应用、国家或地区、所有 IP、内网 IP、外网 IP、非大陆 IP、活跃资产、IP 会话、外联 IP 会话、非大陆 IP 会话、TCP 会话、TCP 外联会话表、UDP 会话等 17 个维度的数据统计及可分析下载原始数据包。对网络流量进行统计的结果不少于 150 个字段。
13	自带安全防护技术隐形盾，能够实现在设备的网络中不可见，任何 ping 或 TCP 连接都不可被信任的 IP 发现该设备，只能经过白名单认证后的信任的 IP 或网段在有效时间内可见、可访问，超时后需要重新认证，并可对隐形盾访问日志进行审计。
14	支持单台设备集中管理多个链路流量采集和状态统计，并且链路流量之间数据是相互隔离，存数据存储与不同存储空间。设备部署采用旁路部署模式，不影响现有的网络环境的运行。
15	支持 IPv4 和 IPv6 双栈环境部署，支持同时分析和处理 IPv4 和 IPv6 流量的处理分析能力。
16	支持自定义通讯特征的实时检测，特征规则包含 ASCII、十六进制、字符串特征，并持对可疑 IP、可疑域名、邮件敏感字、行为模型、web 攻击的实时检测，并实时预警分析。
17	支持数据取证，在选定时间段支持对协议、IP 地址、国家地区、会话、端口、物理地址、网络应用等条件进行“与”，“或”任意组合对原始数据包进行精准条件选择下载；以及在选定的时间段内对 HTTP、DNS、文件传输日志、FTP、Mysql、ICMP、会话日志（TCP 日志、UDP 日志、ICMP 日志）、警报、应用日志等 39 种元数据日志的全量导出。
18	内置专家分析组件，支持在无需安装任何第三方数据包解码软件的情况下对原始流量的可视化分析，并提供会话详情视图、数据包解码视图、会话时序图、数据流还原、数据包详情、日志等 6 种流量分析视图，提供攻击过程中攻击者和被攻击者的 payload 信息，包括流量大小，数据载荷大小，通讯时长、通讯端口、通讯协议、会话时序关系、数据包数量、重传包数、乱序包数等。
19	支持通过导入私钥通过旁路对基于 SSL 协议的 HTTPS 流量进行解密，可添加基

	于源地址、目的地址、端口的解密策略，以及可选择生效链路范围。
20	支持对任意网络对象的回溯分析（如 IP 地址、网络应用、IP 会话、TCP 会话、端口、国家或地区、协议、网段），还原任意时间段（包括已发生和正在发生的网络安全事件）网络访问行为，并能够下载原始数据包和导出分析结果统计数据进行分析取证，定位安全事件时间、源 IP、目的 IP、事件起因、事件经过以及事件造成的影响。同时也可通过专家分析组件进行在线数据包深度分析。
21	支持按 IP 地址、内网地址、外网地址、非大陆地址、活跃资产、不同网段、协议、服务端口、国家或地区、网络应用、会话等对流量数据统计，包括地理位置、总字节数、总字节数百分比、新建 TCP 会话数、新建 UDP 会话数、总数据包、发送字节数、接收字节数、发送数据包数、接收数据包数、字节收发比、发送 TCP 同步包数、接收 TCP 同步包数、发送 TCP 同步确认包、接收 TCP 同步确认包、发送 TCP 重置包、接收 TCP 重置包等。
22	支持 TCP 会话、TCP 外联会话统计，包括客户端、客户端地理位置、客户端国家或地区、客户端网段、客户端端口、服务器、服务器地理位置、服务器国家或地区、服务器网段、服务器端口、协议、应用、会话开始时间、会话结束时间、会话持续时间、会话新建次数、总字节数、每秒字节数、客户端字节数、服务器字节数、总数据包、每秒数据包数、客户端数据包数、服务器数据包数、会话状态、平均包长、客户端设备类型、客户端标签、XFF 源客户端地址、CDN 源客户端地址等。
23	支持通过内置情报特征库，包括攻击检测规则库、yara 库等，以及自定义特征及行为模型，对木马心跳通讯、可疑文件传输、主动外联、境外通讯、异常 DNS、高危特种木马以及僵尸网络的检测分析，并通过警报模块，实时预警分析，通过数据包对可疑行为进行研判分析。
24	支持激活包和数据回连分类检测，激活会话与回连会话间隔时间可自义，时间间隔包括毫秒、秒、分钟、小时，从而提供跨会话的关联分析能力。
25	支持警报匹配警报展示，警报类型包括流量警报、邮件敏感字警报、可疑域名警报、数据流特征警报、行为日志、可疑 IP 警报、违规访问、Web 攻击警报、可疑文件警报等 9 种类型的警报日志，并可通过警报数据包对可疑行为进行研判分析。
26	支持多种报表展示，包括但全局报表、流量报表、警报统计报表、TOP 应用报表、重点 IP（活跃资产）报表、IP 外网主机报表、TOP 内网主机报表、TOP 网段报表等，并能根据用户需求，自定义报表展示。
27	能够提供自研数据包生成器，可自定义生成数据包，用于模拟网络故障、模拟攻击行为的数据包。以及自研数据包播放工具，对生成或其他第三方获取的数据包进行回放，发送到网络中，还原网络行为。

320191001530